

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
CENTRO JUDICIAL DE PONCE
SALA SUPERIOR

MUNICIPIO DE JUANA DÍAZ;
ASOCIACIÓN DE PROPIETARIOS DE
GALICIA DEL MAR, INC,
Demandantes

v.

GALICIAS DEL MAR CDBG-MIT LLC,
GALICIAS DEL MAR LLC
Demandados

CIVIL NÚM.: P02025CV00467
Sala: 601

SOBRE:

INJUNCTION ESTATUTARIO,
contemplado en la Ley Núm. 75 del
24 de junio de 1975, según
enmendada, y las disposiciones del
Artículo 14.1 de la Ley 161-2009,
según enmendada.

ORDEN

Se acepta Contestación a Segunda Demanda Enmendada.

A. Orden Manejo de Caso

A tenor con la Regla 37.1 de las de Procedimiento Civil de 2009, se ordena al (la) abogado(a) de la parte demandante coordinar con la representación legal de la parte demandada, la fecha en que habrán de reunirse para cumplimentar el Informe para el Manejo del Caso que aquí se requiere utilizando el formulario dispuesto por las reglas. Será deber de los abogados colaborar con el abogado del demandante para la coordinación y celebración de la reunión.

1. Esta reunión inicial es mandatoria y deberá celebrarse no más tarde de los cuarenta (40) días perentorios desde la última contestación de la parte demandada, en la fecha, lugar y hora acordados por los abogados.

2. Dentro del término de diez (10) días, contados a partir de la celebración de la reunión inicial, las partes prepararán y presentarán conjuntamente un documento titulado Informe para el manejo del caso, que incluirá los acuerdos alcanzados en la reunión inicial y para lo cual utilizarán el formulario provisto por las Reglas. El término que se concederá para que lleven a cabo el descubrimiento de prueba dependerá de la complejidad del caso. De ordinario no excederá de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha en que haya finalizado el término para presentar alegaciones responsivas.

3. El Informe podrá prepararse vía telefonía, vía fax, o por correo electrónico, por teleconferencia o por cualquier otro método. En virtud de este

Informe el tribunal calendarizará la conferencia inicial, la conferencia con antelación al juicio o el juicio, según entienda pertinente. En aquellos en que no se señale la celebración de la conferencia inicial, el tribunal emitirá una Orden de Calendarización en la cual adoptará las disposiciones y acuerdos incluidos en el Informe para el Manejo del Caso.

4. Las partes estarán obligadas a actualizar, suplementar, corregir o enmendar la prueba o información que deben intercambiar conforme lo dispuesto en esta regla. De incumplir condicha obligación podrán ser sancionadas a tenor con lo dispuesto en la Regla 23.1 (e).

La reunión aquí señalada y la fecha para presentar el Informe para el Manejo del Caso aquí dispuesto serán de estricto cumplimiento, sujeto a la imposición de sanciones económicas conforme a la Regla 37.7 y 44.2 de las de Procedimiento Civil vigentes.

Dicho término, no será prorrogado excepto que surja justa causa oportuna y debidamente acreditada conforme la Regla 68.2 de Procedimiento Civil. “[N]o es con vaguedades[,] excusas o planteamientos estereotipados que se cumple con el requisito de justa causa, sino con explicaciones concretas y particulares, debidamente evidenciadas, que le permitan al tribunal concluir que la tardanza o demora ocurrió razonablemente, por circunstancias especiales”. *García Ramis v. Serrallés*, 2007 TSPR 96, 2007 JTS 102, 171 D.P.R. __ (2007) (Per Curiam). La justa causa “se define como “[a]quélla causa ajena a la causa legal, que está basada en motivos razonables, y debe existir una razón honesta regulada por la buena fe.” Informe de Reglas de Procedimiento Civil, Comité Asesor Permanente de Reglas, Tribunal Supremo de Puerto Rico, Secretariado de la Conferencia Judicial, diciembre de 2007, pág. 777, citando de I. Rivera García, *Diccionario de Términos Jurídicos*, pág. 142. Véase también la jurisprudencia allí citada entre ellas *Lugo v. Suárez*, 165 D.P.R. 729, 738 (2005). Además, la firma de un abogado o abogada de una parte “equivale a certificar que está hábil y disponible para cumplir con los señalamientos y las órdenes del tribunal...”, Regla 9.1 de Procedimiento Civil. Véase también el Canon 18 de Ética Profesional.

B. Orden de señalamiento de Vista mediante Videoconferencia

Este Tribunal ordena la comparecencia remota a una **Conferencia Inicial** señalada para el **2 de octubre de 2025 a las 2:00** ☐ am ☒ pm, a través del sistema de videoconferencia. Para cumplir con esta Orden, deberán seguir el siguiente procedimiento:

- 1) **Acceder a su correo electrónico.** En éste recibirán la invitación o enlace para la comparecencia mediante videoconferencia en el día y hora señalados en esta Orden. Deberán aceptar la invitación para que aparezca en sus calendarios. De tratarse de un representante legal, esta invitación la recibirán al correo electrónico registrado en el RUA. De tratarse de personas que comparecen por derecho propio deberán presentar una moción en el término de cinco (5) días antes de la celebración de la Vista Inicial informando la dirección del correo electrónico donde se les enviara la invitación o enlace para acceder a la Vista. De igual forma, de no contar con las herramientas para la celebración de una videoconferencia, deberá informarlo de inmediato al Tribunal para coordinar la comparecencia a la Vista mediante un salón de videoconferencia en el Tribunal.
- 2) El correo electrónico será enviado por una secretaria jurídica o por el propio juez o jueza. De ser enviada por el juez o la jueza, se apercibe a los comparecientes que no deberán enviar escritos, mensajes ni comentarios al correo electrónico del juez o jueza. De tratarse de algún escrito al Tribunal, se seguirá el procedimiento dispuesto por la Reglas de Procedimiento Civil y las Disposiciones Administrativas de SUMAC según revisadas el 30 de septiembre de 2020.
- 3) Los participantes deberán conectarse al enlace que se ha enviado por lo menos cinco minutos antes de la hora en que dará inicio la videoconferencia. Ello les permitirá asegurarse que no hay problemas técnicos que afecten el proceso. El Tribunal podrá hacer alguna prueba unos minutos antes de la hora señalada. De haber algún problema técnico, se podrá autorizar continuar la participación en la Vista mediante conferencia telefónica.
- 4) El Tribunal grabará la vista utilizando la aplicación de ZOOM y el audio se grabará directamente de la misma.
- 5) Esta grabación constituye el único registro oficial de la vista y se resguardará el audio con el FTR para fines de grabación.
- 6) Las mociones o solicitudes de suspensión de las vistas cancelarán el arancel correspondiente a la suspensión de una comparecencia personal, de ser aplicable. Véase Regla 8.5 de Procedimiento Civil,

32 LPRA Ap. V R. 8.5. Se advierte que el proceso está regulado mediante las GUÍAS GENERALES PARA USO DEL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA EN LOS TRIBUNALES DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO emitidas por el Honorable Sigfrido Steidel Figueroa, Director Administrativo de Tribunales, mediante la Circular Núm. 18 del 13 de marzo de 2020, las cuales están disponibles en el portal de la Rama Judicial, www.ramajudicial.pr

- 7) De tener cualquier dificultad técnica o pregunta, deberán presentar oportunamente una moción o comunicarse con la línea de apoyo de la Oficina de Educación y Relaciones de la Comunidad de la Oficina de Administración de los Tribunales al (787) 641-6962. Además, puede comunicarse al Centro Judicial de Ponce al 787-841-1510 extensión 2428.
- 8) De conformidad con lo anterior, se deberá informar al Tribunal cinco (5) días antes de la Vista, cualquier impedimento para comparecer mediante videoconferencia. La comparecencia a la videoconferencia requerirá tener disponibles las siguientes herramientas:
 - a. Internet de alta velocidad.
 - b. Computadora, tableta o teléfono inteligente.
 - c. Programa ZOOM para videoconferencias instalado en cualquiera de los equipos mencionados.
 - d. Correo electrónico (en el caso de representantes legales deberán utilizar el correo electrónico registrado en RUA).

Orden Señalamiento sobre Conferencia Inicial

Deberán las partes estar preparadas para informar o discutir lo siguiente:

- a) Las controversias sobre jurisdicción o competencia.
- b) La acumulación de partes o reclamaciones.
- c) Las enmiendas a las alegaciones.
- d) Las estipulaciones sobre los hechos y documentos, de tal forma que se evite un descubrimiento adicional y la presentación de prueba innecesaria.
- e) Los hechos materiales controvertidos y el derecho aplicable.
- f) Evaluar el caso conforme a la reglamentación relativa a los métodos alternos para la solución de conflictos.
- g) Los límites, el alcance y el término final para concluir el descubrimiento de prueba pendiente.
- h) La expedición de órdenes protectoras.
- i) El término para presentar mociones dispositivas.
- j) El término para presentar enmiendas a las alegaciones, conforme lo dispuesto en la Regla 6.2 (c).

- k) La separación de las controversias para adjudicación independiente.
- l) Los pleitos relacionados pendientes, por presentarse o su consolidación.
- m) El intercambio del inventario, la descripción y valoración estimada por las partes de los bienes, y copia de todos aquellos documentos requeridos mediante ley o reglamento para la tramitación del caso.
- n) La posibilidad de certificar el caso como un caso de litigación compleja.
- o) La conveniencia de someter preliminarmente cuestiones litigiosas a un(a) comisionado(a), administrador(a) judicial, contador(a) partidor(a), liquidador(a), tasador(a), síndico(a), árbitro(a), tutor(a), perito(a), administrador(a) ad hoc o cualquier otro recurso humano.
- p) Las estipulaciones para facilitar la tramitación del caso.
- q) Posibles acuerdos o transacciones.
- r) Cualesquiera otras medidas para facilitar la más pronta tramitación del pleito.

Los abogados de las partes tendrán disponible su calendario de vistas con el propósito de señalar la Conferencia con Antelación al Juicio, así como la Vista en su Fondo del caso.

Se advierte a las partes y a sus abogados que de no comparecer a esta vista virtual en el día señalado, podrá imponérsele las sanciones que el Tribunal estime procedentes conforme a la reglamentación procesal aplicable.

Cuando se vaya a solicitar una suspensión bajo la Regla 8.5 de Procedimiento Civil, las fechas alternas ofrecidas para la vista no excedan los 60 días cuando dicha vista no sea una para Juicio en su Fondo.

NOTIFÍQUESE.

Dada en Ponce, Puerto Rico, a 5 de agosto de 2025.


HAMED G. SANTAELLA CARLO
JUEZ SUPERIOR

